

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1607/2539

นาย ศิริ ศรีแสงริด
นาง จตุพร เอี่ยม สกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56 วรรคสอง, มาตรา 57 วรรคหนึ่ง

หากโจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วัน คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัดมีคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคชก. จังหวัดจึงเป็นที่สุดตามมาตรา 56 วรรคสอง แม้โจทก์จะฟ้องต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของคชก. จังหวัด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลบางภาษี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530 และคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัดนครปฐม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้พิพากษาว่าคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบางภาษี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529ชอบด้วยกฎหมาย และให้โจทก์มีสิทธิเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4865ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง ที่ดินมีสองแปลง แปลงหนึ่ง
เนื้อที่ 24 ไร่ อีกแปลงหนึ่งเนื้อที่ 21 ไร่ โจทก์ไม่ได้เช่าที่ดินแปลงเนื้อที่ 24 ไร่ มา
นานกว่า 10 ปีแล้วเนื่องจากโจทก์ยอมให้จำเลยนำไปให้ผู้อื่นเช่า จำเลยเคยขอให้
โจทก์เลิกเช่าที่ดินแปลงเนื้อที่ 21 ไร่ แต่โจทก์ไม่ยอมและไปร้องเรียนต่อ คชก.
ตำบลภาชี อ้างว่าเป็นผู้เช่าทั้งสองแปลงคชก.ตำบลบางภาชี มีมติเมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2529 ให้โจทก์เช่าทั้งสองแปลงโดยไม่แจ้งเรื่องมติให้จำเลยทราบก่อน
เมื่อจำเลยทราบจึงได้ร้องขอให้ คชก. ตำบลภาชี พิจารณาใหม่คชก. ตำบลบางภาชี
พิจารณาแล้ว จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ให้โจทก์เช่านาแปลง 21 ไร่
เท่านั้น เมื่อโจทก์อุทธรณ์มติดังกล่าวต่อ คชก. จังหวัดนครปฐม คชก.จังหวัด
นครปฐมมีมติยกให้อุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธินำข้อเท็จจริงซึ่ง คชก.จังหวัด
นครปฐม มิได้วินิจฉัยมาฟ้องศาล

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิเช่านาแปลงโฉนดเลขที่ 4865 ตำบลบางภาชี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เพ่งทราบมติของคชก.จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 เห็นว่า หากโจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนครปฐม โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนครปฐม แต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดนครปฐม มีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัดนครปฐม มีคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนครปฐม จึงเป็นที่สุดตามมาตรา 56 วรรคสอง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมถรรเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ